

# 국방논단

제1988호(24-15) 2024년 4월 26일

발행처 한국국방연구원

발행인 탁성한

편집인 이재욱

## 법체계 내 군무원 역할 및 신분 반영 현황과 명문화 방안

오혜 | 한국국방연구원 국방인력연구센터  
hyeoh@kida.mil

박지연 | 한국국방연구원 국방인력연구센터  
jypark0926@kida.mil

병역자원 부족이라는 문제인식에서 시작된 군무원 확대정책으로 군무원 정원은 2025년 4.7만 명에 이르러 2017년 대비 거의 두 배로 증가했다. 군무원 확대정책은 비전투분야의 군인 직책을 군무원 직책으로 대체하고 대체된 군인 정원을 전투부대로 전환하여 전투력을 보강하자는 방안이었다. 정책 시행 4년 이후 활용분야와 운영상의 여러 혼란이 노정되고 있는데 이는 군무원 역할 및 신분의 미정립과 법적 근거 부족에 원인을 찾을 수 있다. 본고는 미래환경에 부합한 군무원의 역할과 신분의 정립을 위해 국내외 법 실태와 군 구성원들의 다양한 인식을 분석했다. 군무원 직종의 고유성을 드러내고 활용원칙과 운영이 일관되려면 역할과 신분 정립이 긴요하다. 본고는 군무원을 “국군의 일원이자 민간인으로서 작전지원과 작전지속지원 분야의 전문인력”으로 정립했으며 정립에 따른 파급효과에 대한 대안을 제시했다. 「국군조직법」에 군무원 신분을, 「부대관리훈령」에 군무원 책무를, 「군인복무기본법」 등에 국제인도법상 군대구성원 정의를 명시할 것을 제안하였다. 또한 법체계 일관성을 위해 「군인복지기본법」 대상자에 군무원을 포함시킬 것과 군무원이 군무원 정책의 기획과정에 참여토록 「정부조직법」에 국방부 근무 근거를 마련하는 것을 제안하였다.

국방인력은 다양한 유형의 인력들로 구성되어 있다. 군인, 군무원, 일반직공무원, 군무원 외의 민간인력 등이다. 이 중 군인의 정원은 2017년 61만 명에서 2023년 50만 명으로 단 몇 년 사이에 크게 줄었다.<sup>1)</sup> 저출산에 따른 20대 남성 인구의 급격한 감소 여파인 것이다. 정부는 이와 같은 병역자원 부족을 예측하고 2006년부터 줄어드는 현역병 대신 부사관 위주의 간부 충원을 추진하였다. 하지만 부사관 증원의 실현 가능성이 낮아지자 눈을 돌려 2018년 민간인력을 적극적으로 활용하려는 국방개혁 2.0의 국방인력구조 개편 계획을 추진하게 되었다. 이로 인해 2017년 2.6만 명이었던 군무원 정원은 2025년 목표 4.7만 명으로 확대될 예정이다. 4.1만 명인 해군 병력보다 더 큰 규모의 인력 집단이 형성되는 것이다. 군무원 확대 개편은 감축되는 기존 군인의 직책을 대체하는 방식으로 행정, 정보통신, 공업, 시설, 교육훈련 등의 전투 외의 분야에 활용되는 것이었다. 대신 대체된 군인 정원은 전투력 보장을 위하여 전투부대로 전환되었다. 육군의 경우 2019년~2022년 동안 전방의 대대급 이하 부대의 직책까지 군무원으로 대체되었다.

군무원 확대정책이 시행된 지 4년이 지난 지금 여러 문제가 노정되고 있다. 대표적으로 군무원이 전투 외 영역이지만 부대 위치상 작전적 위험이 있는 업무를 맡는 것, 자위권을 위한 총기와 군복 착용의 필요성이 대두된 것, 전투 관련 훈련에 참여하는 것 등이 적합하고 적법한지에 대한 논란이다. 국방인력 구성원 간 이해 및 요구사항의 입장 차가 커지면서 단결과 사기 등 정신전력이 저하되고 있으며 전방의 “창끝부대” 중심으로 군무원들의 임용 포기와 의원면직 등 이탈이 가속화되고 있다.

이러한 군무원 운영상의 혼란은 군무원 역할과 신분의 미정립에서 연유를 찾을 수 있다.<sup>2)</sup> 군무원이 본질상 어떠한 존재이며 군에 어떤 기여를 하는가는 역할과 신분으로 구분할 수 있는데, 역할과 신분 정의가 부재한 상태에서 간부와 병사가 수행했던 임무를 군무원 임무로 바꾸다 보니 혼선이 생긴 탓이다. 이 과정에서 군무원을 보조요원이나 준 전투원으로 인식하여 군인과 동일한 임무를 수행하되 직무값<sup>3)</sup>이 낮은 임무를 해야 한다는 입장과 군무원을 주요인력 및 민간인으로 인식해야 한다는 입장이 대립하게 되었다. 1948년 한국군이 “국방경비대”란 이름으로 태동할 때

1) 손효주. (2023. 8. 28.). “의경 부활 난색인 군, 상비병력 6년 새 61만→50만 명 급감.” 『동아일보』.

[donga.com/news/Politics/article/all/20230828/120891764/1](http://donga.com/news/Politics/article/all/20230828/120891764/1)

2) 김종탁. (1998). “합리적인 군무원 정원/인사관리 방안 연구.” 한국국방연구원; 김규현. (2020). “국방개혁에 따른 군무원 정책 발전 방향 연구.” 한국국방연구원.

3) 직무값(Job Size)은 해당 직무가 조직의 목표달성에 기여하는 정도를 평가한 점수로, 직무값 산정 방법에 따라 직무내용을 비교·검토하여 점수화한 것이다(「인사혁신처 직무분석 실시 지침」). 낮은 직무값은 조직 목표 달성에 기여하는 정도가 낮음을 의미한다.

에도 군무원 인력이 있었으나 아직도 역할과 신분 정의가 정립되어 있지 않은 것이다. 문제점을 인식한 국방부에서도 “군무원종합계획”을 수립하여 군무원 역할과 활용분야 재정립을 추진하고 있다.<sup>4)</sup>

2033년이 되면 대한민국은 20세 남성인구가 매년 2만 명씩 줄어드는 2차 인구구조 변화를 맞이한다. 병역자원이 급감하는 상황에서 한국군이 병력 소요 규모 조정 외에 인력공급에 기댈 수 있는 주요 방안은 군무원 인력 활용을 통한 국방인력의 재배치이다. 더 큰 혼란과 대립의 완충을 위해서라도 군무원 역할과 신분 정립은 시급하다.

본고는 군무원의 역할과 신분에 관한 국내법 실태 및 국제법 적용 현황의 문제점과 이로 인한 군무원에 대한 인식 실태를 살펴보고, 한국군의 군무원 역할 및 신분 정립과 명문화 방안을 제시하고자 한다.

## 군무원 역할 및 신분 관련 법령 문제점

인력 집단에 대한 역할, 신분, 사명, 임무 등의 법체계 내 명시는 해당 인력의 고유성, 정체성, 중요성을 상징하고 대변한다. 국가 행정조직에서 의미 있는 존재가 되고 상호 간의 관계를 형성하게 하는 수단은 역할과 신분의 명문화이다. 명문화가 되어야 군무원이 명확한 의미와 존재로 인식되고 관계 형성에 좋은 영향을 미친다. 군무원 역할과 신분 관련 법령 실태를 살펴보자.

첫째, 국내법의 체계에서 군무원 신분과 역할을 유추할 수 있는 법은 「헌법」, 「국군조직법」, 「국가공무원법」, 「국방개혁법」, 「군무원인사법」, 「군인의 지위 및 복무에 관한 기본법」(이하, 「군인복무기본법」) 그리고 그 하위법령 등이다.

「헌법」 제27조와 제110조는 군무원이 범죄 등에 대해 군사법원의 재판을 받는 것을, 제29조는 군무원이 다른 법령에 따라 보상을 지급받을 수 있을 때는 국가에 손해배상을 청구할 수 없는 이중배상금지를 명시한다. 이를 통해 군무원의 역할과 신분을 확인하기는 어렵다.

「헌법」에 직접 언급되지 않지만 군무원의 사명과 임무를 유추할 수 있는 조항이 있다. 바로

4) 국방부. (2023). 『국방백서 2022』. 대한민국 국방부.

「헌법」 제5조 2항 “국군은 국가의 안전보장과 국토방위의 신성한 의무를 수행함을 사명으로...”라는 조항이다. 「국군조직법」 제16조(기타)에 “국군에 군인 외에 군무원을 둔다.”라고 되어 있어 국군의 사명으로 군무원의 사명을 유추해 볼 수 있다. 그리고 「헌법」 제7조 1항 “공무원은 국민 전체에 대한 봉사자이며 국민에 대해 책임을 진다.”는 조항이다. 「국가공무원법」 제2조(공무원의 구분) 2항에 군무원이 군인과 함께 특정직공무원으로 분류되어 있으므로 군무원의 임무를 유추할 수 있다. 군무원 고유의 사명이나 신분을 나타내는 것은 아니다.

「국군조직법」 제16조<sup>5)</sup>는 군무원 편성의 근거에 가깝다. 또한 「국방개혁법」 제13조, 「군무원인사법」 제3조, 「국방조직 및 정원 관리 훈령」 제20조 등<sup>6)</sup>은 군무원의 역할과 신분을 나타내기보다는 행정, 기술, 예비전력관리, 교육훈련, 연구분야, 전문성과 연속성이 필요한 직위 등 군무원 활용 분야를 설명한다.

국군의 다른 일원인 군인의 경우, 역할과 신분의 명시가 상대적으로 매우 명확하다. 위에서 언급한 「헌법」 제5조와 「국가공무원법」 제2조에 명시되어 있을 뿐만 아니라 「국군조직법」 제4조(군인의 신분)에 “군인이란 전시와 평시를 막론하고 군에 복무하는 사람...”으로 근거가 마련되어 있다. 「부대관리훈령」 제16조(책무)에는 장교, 준사관, 부사관, 병의 책무가 명시되어 있다. 군무원이 「부대관리훈령」 적용대상자<sup>7)</sup>임에도 불구하고 책무가 부재하다.

둘째, 군무원 역할 및 신분과 관련하여 검토대상이 되는 국제법은 국제인도법이다. 그 이유는 국제인도법을 전시 군무원의 신분(전투원 혹은 민간인)에 따른 권한과 권리를 제시하는 기준으로 삼을 수 있기 때문이다.

이 법은 전쟁법(Law of War)이라고도 하고 무력충돌법(Law of Armed Conflict)이라고도 한다. 국제적·비국제적 성격의 무력충돌로부터 직접 야기된 인도적 문제를 해결하고자 마련된 관습법으로서 1949년 4개의 제네바협약과 1977년 3개의 추가의정서로 구성되어 있다. 196여 개국 정부가 가입되어 있는데 대한민국 정부는 1966년 제네바협약에 가입했고 1978년 추가의정서에 서명하여 1982년부터 법적 적용을 받게 되었다. 북한은 제네바협약 네 개 협약과 제1추가의정서에

5) 「국군조직법」 제16조(기타) “국군에 군인 외에 군무원을 둔다.”

6) 「국방개혁법」 제13조 “업무의 전문성·연속성을 높이기 위해...군무원...활용”, 「군무원인사법」 제3조 “기술, 연구, 예비전력관리, 행정관리...”, 「국방조직 및 정원 관리 훈령」 제20조(군무원 정원배정 기준) “군무원의 정원은 행정, 기술, 연구분야 등 전문성과 지속성을 활용...직위에 배정...”

7) 「군인복무기본법」은 군무원을 적용 대상자로 규정하고 있다. 그 하위 법령인 「부대관리훈령」 역시 적용 대상자이다.

가입했고 미국과 이스라엘은 제1추가의정서를 제외하고 가입했다. 가입 국가들은 국제인도법을 군무원 신분과 활용원칙 등에 대한 자국의 국내법 체계 및 군사매뉴얼<sup>8)</sup>에 충실히 반영하고 있다. 정전상태여서 전투준비태세가 중요한 한국군은 그야말로 국방 전 분야에서 국제인도법을 내재화 하는 것이 필수적임에도 불구하고 논의가 부족하다. 이 법을 지켜야 하는 것은 대한민국 「헌법」<sup>9)</sup>에 의해서도 당연하지만 분쟁당사자가 될 때 대외적 명분을 얻기 위함이다. 또한, 지휘관과 민간인을 범법 혹은 피해로부터 보호하기 위함도 있다.

국제인도법에 따르면, 교전국가의 사람들은 전투원(combatant)과 민간인(civilian)으로 대별된다. 전투원은 적대행위 참가 특권을 부여받아 적국의 전투원을 공격할 수 있고, 반대로 적국의 공격대상이 된다. 전투력을 상실하거나 무기를 버린 전투원은 포로로서 보호받을 수 있다.<sup>10)</sup> 민간인은 적대행위에 가담하지 않는 한 민간인으로서 보호를 받지만 적대행위에 가담하게 되면 민간인 지위를 상실하고 표적화가 가능해지며 전투행위를 했을 때 범죄행위로 기소·판결을 받을 수 있다.<sup>11)</sup> 민간인 보호를 제고하기 위해 전투원은 군사작전 참가 동안 자신을 민간인과 구별해야 하는데 구별 방식은 교전기간 동안 무기를 공공연히 휴대하는 것이다.<sup>12)</sup> 즉 군무원을 민간인으로 가정하면 적대행위에 가담하거나 총기를 공공연히 소지할 때 민간인 지위를 상실하는 불이익이 있다.

그러면 현행 법령은 군무원을 전투원과 민간인 중 무엇으로 제시하고 있을까? 결론을 말하자면 규정하는 국내 법령이 없다. 전투원의 정의는 통상 국내법으로 규정한다.<sup>13)</sup> 제1추가의정서 제43조에 따르면 “군대구성원”이 전투원인데 군대구성원(Member of the Armed Forces)의 정의는 국내법으로 정하면 된다. 군무원을 전투원으로 활용하려는 원칙을 세우려면 국내법에 명시하면 된

8) 미군을 예로 들면, 총체전력관리정책(Total Force Management)상 인력배합원칙으로 「DoDD 1100.4」와 「DoDI 1100.22」 근거가 있다. 민간인력은 군인 필수(Military Essential) 직위를 제외한 직위에 활용되는 것으로 명시하고 있다. 군인 필수 직위는 법, 행정명령, 조약, 국제협약에서 요구하는 군인(전투원) 직위 등을 포함한다. 군사매뉴얼(DoD Law of War Manual, 2015)에는 군대구성원에 민간인력을 포함하지 않음을 명시한다. 즉, 미군은 민간인력을 민간인으로 판별하고 군인 필수 직위에 복무시키지 않음을 국내법에 명시함으로써 국제인도법상 민간인으로서 보호하려는 의지가 있음을 알 수 있다.

9) 「헌법」 제6조 제1항, “국제조약은 국내법과 같은 효력이 있다…”라고 되어 있어, 대한민국 정부가 가입하고 비준한 국제법에 대한 준수 의무가 있다.

10) 「포로의 대우에 관한 1949년 8월 12일자 제네바협약(제3협약)」 제3조

11) 「1949년 8월 12일자 제네바협약에 대한 추가 및 국제적 무력충돌의 희생자 보호에 관한 의정서(제1추가의정서)」 제51조 민간주민의 보호

12) 「1949년 8월 12일자 제네바협약에 대한 추가 및 국제적 무력충돌의 희생자 보호에 관한 의정서(제1추가의정서)」 제44조 전투원 및 전쟁포로

13) 박해중. (2023). “국제법상 전시 민간인의 적대행위 직접가담에 관한 연구.” 국방대학교 석사학위논문.

다. 미군 등이 군대구성원을 자국의 국내법<sup>14)</sup>으로 정의하여 혼란이 없는 것과 달리 한국군은 국내법의 미비함으로 인해 해석상의 논란이 생기는 것이다.

정리하면 우리의 법체계는 군무원 인력에 대한 설치 근거만 제시하고 역할과 신분의 근거에 대해서는 불분명하며 특히 전투원인지 민간인인지 구별하는 근거가 있지 않다.

## 군무원 역할·신분 未명시에서 비롯한 군무원에 대한 인식 문제

군무원의 역사는 미 군정 시기로 거슬러 올라간다. 1948년 「국방경비법」 공포 이후 같은 해 「국군조직법」이 제정되었는데 「국군조직법」 제19조에 “국군은 현역 외에 민간인을 두며 이를 문관이라 칭한다.”라고 명시함으로써 시작되었다. 1950년 「군속령」이 마련되면서 문관에서 군속으로 명칭이 바뀌었고 인사관리 체계가 군인과 분리되었다. 이때 군속은 국방부에 근무할 수 있었다. 군속이라는 용어는 일제 말기 아시아태평양전쟁 때 비전투분야 지원을 위해 강제동원되었던 조선인을 지칭한 것이다. 1963년 「군속령」이 폐지되는 대신 「군속인사법」이 제정되자 군속은 군인이 지휘관 혹은 기관장인 부대에서만 근무할 수 있게 되었다. 1980년 8차 「헌법」이 개정될 때 군속에서 군무원으로 명칭이 바뀌면서 「군속인사법」이 「군무원인사법」으로 개정되었다. 이후 현재까지 20여 차례에 걸쳐 임용, 승진, 정년 등에 관한 규정이 꾸준히 보완됐으나 군무원 역할과 신분 정립은 예외가 되었다. 이로 인해 군 구성원은 군무원 역할과 신분을 다양하게 인식하게 되었다. 그 인식의 일부를 다음과 같이 설명하고자 한다.

첫째, 군무원을 보조 인력 혹은 부수적 인력으로 보는 인식이다.<sup>15)</sup> 1948년에 제정된 「국군조직법」 제19조의 문구, “국군은 현역 외에 민간인을 두며…문관…”은 군무원 명칭만 다를 뿐 오늘날 「국군조직법」 제16조(기타), “국군에 군인 외에 군무원을 둔다.”에 그대로 차용되고 있다. 1948년 당시 군 보조요원으로 채용했던 상황을 그대로 담고 있는 것이다. 게다가 1963년부터 군인이 지휘관 혹은 기관장인 부대에서만 군무원의 근무가 가능해지면서 군인-군무원 간 위계의 상하 관계 인식은 더 공고해졌다. 또한, 군무원이 정부조직인 국방부에 더는 근무하지 못하면서 국방정책

14) 10 USC § 976(a)(1) The term “member of the armed forces” means (A) A member of the armed forces who is serving on active duty, (B) A member of the National Guard who is serving on full-time National Guard duty, or (C) A member of Reserve component while performing inactive-duty training

15) 조영진. (2006). “기술집약적 정예군 건설을 위한 국방인력 운영방향.” 『국방정책연구』, 73권. 한국국방연구원.



기획과 수립에서 소외되고 집행과 실행 역할에 한정되었다. 군무원 관련 정책 발전이 담보하고 있는 것이 상징적 사례라고 볼 수 있다. 군무원을 대표하는 인적구성이 국방부 인력에 부재하여 정책 수립과정에서 군무원 이익을 대변할 수 없다 보니, 소외 및 차별의 철폐와 공정의 추구가 제한되었다. 이는 공직의 대표관료제<sup>16)</sup>(Representative Bureaucracy) 추구하고 균형인사정책에 역행하는 정책이다.<sup>17)</sup> 외교부에는 외무공무원이, 대통령경호처에는 경호공무원이, 소방청에는 소방공무원, 경찰청에는 경찰공무원이 근무하는데 군무원은 특정직공무원<sup>18)</sup> 중에서 유일하게 정부조직에 근무하지 못하고 있다. 이러한 점은 군무원을 주요인력으로 인식하는데 제약을 준다.

둘째, 군무원을 준(準) 군인으로 보는 관점이다. 1948년 「국군조직법」 제정 때만 해도 “국군에 현역 외에 민간인을 두며...”라며 군무원을 민간인으로 규정하고 있었으나 1980년 「국군조직법」 개정 시 “국군에 군인 이외에 군무원을 둔다.”라고 변경하면서 민간인 문구를 뺐다. 2018년 국방 인력구조 개편 계획은 군무원을 민간인력이라고 하면서도 병력 부족으로 인한 부사관과 병사 부족분을 대체하는 자원으로 설명하여 혼란스럽게 한다. 인력비용의 정확한 산정 없이 군인 인력보다 더 비용적으로 효율적이라는 미군의 관점을 명시적으로 차용하면서 군인의 임무를 군무원에게 그대로 요구한 것이다. 비전투분야의 직책을 대체하였지만, 직책 일부에 작전적 위험이 있거나 군경력이 필요한 직책도 포함되어 있다. 국제인도법에서의 적대행위 가담 가능성이 있는 것이다. 특히 전방의 육군 대대급 제대의 수송, 군수, 정비 등의 직책은 전술적 작전계획에 임무가 포함되어 있어 부대 전체가 전진 이동하면서 전투에 가담할 가능성이 있다. 이러한 군무원 편성으로 인해 2018년부터 육군 야전에서는 전시 군무원 생존권 보장을 위해 군복과 총기를 지급하는 근거를 마련해 달라는 건의를 지속적으로 하였고 전투원 양성을 목표로 하는 개인훈련<sup>19)</sup>과 부대 작전 계획 숙달훈련 등 집체훈련에 군무원을 일부 동원하고 있어 이것이 적합·적법한지 논란을 일으켰다.

셋째, 군무원을 경우에 따라 군인에 준한 인력으로 보면서도 민간인력으로 보는 관점이다. 법체

16) 대표관료제는 성별, 지역, 인종과 같은 인적 특성 측면에서 일반 사회의 인적 특성과 공직의 인적 특성을 유사하게 구성하면 이들이 공직에서 자신이 속한 집단을 대표하는 역할을 함으로써 행정의 대표성 향상에 기여할 것이라는 믿음을 바탕으로 한 이론이다. 한국의 공직 균형인사정책은 대표관료제 이론을 근간으로 한다.

17) 김선아·박성민. (2019). “균형인사정책을 통한 대표성 강화가 사회적 가치 확산에 미치는 영향에 관한 연구.” 『한국행정논집』, 제31권 제2호. pp. 179-202.

18) 국가공무원은 경력직공무원과 특수경력직공무원으로 구분되고 경력직공무원은 일반직공무원과 특정직공무원으로 분류된다. 특정직공무원에 법관, 검사, 외무, 경찰, 소방, 경호, 교육공무원, 국정원 직원, 군인, 군무원이 해당된다(「국가공무원법」 제2조, 공무원의 구분).

19) 전투원 양성을 목표로 하는 대표적인 개인훈련은 전장순환운동, 사격훈련, 유격훈련, 각개전투훈련 등이 있다.

계 적용대상의 일관성 결여를 말하는 것이다. 군무원은 「군형법」과 「군인복무기본법」의 적용대상자로 되어 있다. 이 법은 군인을 대상으로 하여 주로 의무와 준수해야 할 사항을 명시한 법이다. 반면 생활 안정과 삶의 질 향상을 도모하여 사기를 높이고자 하는 「군인복지기본법」의 적용대상자로는 되어 있지 않다. 의도적이든 아니든 국군의 의무를 부여하는 군인 위주의 법에 군무원을 대상으로 포섭하면서 주거지원 등의 복지정책의 대상자에는 제외한 것이다. 이에 따라 군인이 수행했던 동일한 직책에 군무원 직책으로 대체되어 업무를 수행하더라도 이전에 군인이 받던 주거지원을 못 받고 있다. 주거환경이 열악한 전방지역 군단, 사단, 여단, 대대급 부대에 군인과 함께 근무하고 있는 군무원의 주거지원 공백은 상당하다. 이러한 점은 “동일노동 동일임금 원칙” 차원에서 군무원의 이해를 구하기 어렵다.

요컨대 군무원 역할과 신분의 정립과 법적 근거가 부재함에 따라 군무원 인력을 보는 인식이 다양하다. 이는 군무원 직종의 고유성과 중요성을 저하시키기도 하고 군무원 활용원칙과 운영방침의 일관성을 떨어뜨리기도 한다. 나아가 2030년대 중반에 닥칠 상비병력 부족에 대응하고 정예화된 과학기술군 발전에 기여하는 행정과 과학기술 분야의 “주요 전문인력”으로 바라보는 관점로의 전환을 저해하고 있다.

## 군무원 역할 및 신분 정립과 명문화 방안

국제사회 안보의 불안정, 비전통 안보위협 증대, 첨단과학기술 기반의 미래전 전환, 국방행정과 운영 방식의 혁신·투명성·효율성 강조로 인하여, 미래 한국군의 역할과 임무가 확대될 것으로 예상된다. 반면 2033년경부터 시작될 2차 인구구조 변화는 정해진 미래이다. 2022년부터 2032년까지의 인구 규모 정체기를 지나 2033년 20세(2013년생) 남자 인구인 23만 명이 매년 2만 명씩 줄어들어 2042년경에는 12만 명으로 줄어든다. 상비병력 규모 50만 명과의 간격은 2045년 18.1만 명<sup>20)</sup>까지 벌어질 것이라고 한다. 과거 징병제를 통해 풍부한 병역자원을 확보하여 지상군 중심의 대량병력을 활용하는 군사력운영 개념은 어려워진 상황이다. 이러한 인구감소 대응에 필요한 정책으로 군무원 인력의 추가적 확대가 대내외적으로 요구되고 있다. 군무원 역할과 신분 정립 없이

20) 조관호. (2023). “중장기 국방인력 이슈와 정책 방향.” 한국국방연구원. 조관호(2023)에 따르면, 병 복무기간 18개월 유지, 간부 20만 명 유지, 현역관정비율 87%, 상근/보충역(1.3만 명) 유지를 조건으로 연말 병력 기준 시뮬레이션을 시행한 결과 2045년 연말 병력이 32.9만 명으로 예측되었다.



추가로 대거 확대한다면 지난 다년간 보였던 문제들은 더 크게 불거질 것이다.

이 같은 인식하에 군무원 역할 및 신분의 정립과 명문화 방안을 제안하고자 한다.

첫째, 군무원을 “전시와 평시에 행정 및 과학기술 분야에서 군의 작전지원과 작전지속지원<sup>21)</sup>을 하는 전문인력”으로 역할을 정립해야 한다. 30년 전 1993년 국방백서는 “군무원을 단순인력, 보조인력 개념으로 활용하던 과거의 운영방식에서 탈피하고, 안보환경의 변화와 무기체계의 고도화에 대비한 군의 필수 전문인력으로...”라고 이미 선언한 바가 있다. 2023년 국방백서 2022<sup>22)</sup> “군무원 종합발전계획 추진”에서는, 첨단과학기술군으로서 기술분야 군무원의 지속적인 증원과 우주, 인공지능 등 과학기술 분야의 활용을 적시함으로써 군 당국의 군무원의 활용 방향성을 가늠하게 한다. 본고에서 제시하는 역할은 이러한 방향에 부합하게 설정한 것이다.

군무원 인력이 더 확대되면 군인은 더욱 전투임무에 집중하도록 투입될 것이며 군무원은 군인이 맡았던 작전지원과 작전지속지원 임무의 영역으로 더 확대하여 투입될 것이다. 지원 기능 중에서 단순 행정사무나 기능적 업무에 그 역할을 국한하는 것<sup>23)</sup>은 비효율적인 인력운영이다. 급변하는 국내외의 안보, 사회문화적 환경변화로 국방행정 수요가 다변화되고 폭발적으로 증가하고 있으며, 4차 산업혁명의 과학기술발전과 5대 전장영역으로의 확대에 국방 비전투분야의 업무가 질적으로 변화하면서 창의력과 문제해결 능력을 바탕으로 한 전문성이 요구되고 있다. 이제 군무원의 역할은 작전지원 및 작전지속지원 분야의 단순한 업무를 수행하는 인력에서 벗어나야 한다. 군인이 전투임무에 전념하고 집중할 수 있도록 군무원이 전투지원을 효과적이고 효율적으로 뒷받침할 때 군사목표를 달성할 수 있다.

군무원의 역할, 신분을 반영할 대상은 「국군조직법」, 「부대관리훈령」 등이다. 「국군조직법」 제4조(군인의 신분)을 참조하여 “(군무원의 신분) 군무원은 전시와 평시를 막론하고 군의 작전지원 및 작전지속지원 분야에서 전문성을 발휘하는 사람을 뜻한다.”를 동법에 반영하고 <표 1>의 내용과 같이 군무원의 책무를 「부대관리훈령」에 반영해야 한다. 복지정책 분야는 본고의 검토 범위를

21) 이 용어는 「국방조직 및 정원관리 훈령」 제7조 2항(임무 및 기능에 따른 분류)에서 사용한 용어를 차용한 것이다. 임무를 전투임무, 작전지원임무, 작전을 지속하는 임무로 구분한다.

22) 국방부. (2023). 「국방백서 2022」. 제7장 안전, 투명, 민군상생의 국방운영, 제2절 제7항.

23) 김태형. (2020). “미군 인력배합 기준을 활용한 한국공군 군무원 활용에 관한 연구: 공군 비행단 간부 직위 분석을 중심으로.” 고려대학교 대학원 석사학위 논문. 논문에 따르면, 과거 군무원을 경제성 측면에서 효율적인 인력으로 단순 행정사무와 기능적 업무담당자로 활용해야 한다는 주장이 많았다.

벗어나지만 「군형법」, 「군인복무기본법」 등과의 법체계상 일관성을 기할 수 있도록, 「군인복지기본법」 대상자에 군무원도 포함할 것을 제안한다.

이처럼 군무원을 전문인력으로 활용하기 위해서는 군무원의 위상을 높여야 한다. 경찰공무원, 소방공무원 등 다른 특정직공무원과 같이 위상을 높일 수 있는 명칭을 공모하여, 「헌법」을 개정할 때 반영해야 할 것이다. 또한, 군무원 인력이 군무원 관련 정책에서 소외되고 차별되지 않도록 국방부 군무를 가능하게 하려면 「정부조직법」을 개정해야 한다.

<표 1> 「부대관리훈령」 제16조(책무) 군무원과 군인의 책무 조정(안)

| 군무원                                                                                                       | 장교                                                                                               | 준사관                                                                 | 부사관                                                                                                                                                  | 병                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 작전지원과 작전 지속지원 분야의 전문인력</li> <li>• 행정전문성 및 과학기술전문성을 발휘</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 군대의 기간전투 준비 및 지휘의 주체, 교육훈련의 주체, 조직과 부대관리의 주체</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 준사관의 책무는 장교에 준함</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 군전투력발휘의 중추적 역할</li> <li>• 소부대 전투지휘자, 교육 훈련 주도, 전투기술자로서 무기체계 및 장비 운용/보수유지 전문가, 전투력 발휘/유지 관련 지원 업무</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 국민의 한 사람으로 신성한 국방의 의무를 수행, 복무에 충실, 법규 준수, 상관의 명령에 복종, 맡은 임무의 완수</li> </ul> |
| 신규                                                                                                        | 현행유지                                                                                             | 현행유지                                                                | 현행유지                                                                                                                                                 | 현행유지                                                                                                                |

둘째, 군무원의 신분을 명확하게 하고 활용기준에 반영하도록 명문화해야 한다. 일부 군 구성원이 군무원을 준(準)전투원으로 인식하지만 법적 개념에 준전투원은 없다. 당국이 군무원을 전투원으로 활용하려는 정책을 세우려면 군무원 채용 시 전투원으로 활용하겠다는 언급 후 동의를 구해야 하고 전투원에 준한 대우를 해야 하며 채용방식, 교육, 보직 등 인사제도 전반을 수정해야 한다. 그렇지 않으면 신의성실의 원칙<sup>24)</sup>과 동일노동 동일임금의 원칙에 위배되며 일관성 있는 인사 원칙에서 벗어난다. 미군은 특정 군무원 직종<sup>25)</sup>에 대해 법적 근거를 마련한 뒤 이들에게 군복과 권총을 지급<sup>26)</sup>하고 파병된 위험 지역에 작전지속지원 임무를 부여하고 있다. 대신 이들에게 해당

24) 신의성실의 원칙: 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 따라 성실하게 이행되어야 한다는 원칙이다. 군무원 채용 시 전투원으로 활용하겠다는 언급 후 군무원의 동의가 없었는데도 전투원으로 활용한다면 신의성실의 원칙을 위배하는 것이다.

25) 미군은 10USC 1580, DoDD 1404.10에 근거를 마련하여 Emergency Essential(E-E) 직위를 운영하고 있다. 이들은 전시에 일반 국방공무원을 대피시킨 후 전투지역에서 작전지원 임무를 수행한다.

26) 미국은 국제인도법 제1추가의정서에 가입하지 않아 군무원 활용에 유연성이 있다. E-E직위를 수행하는 군무원은 전투원

직위의 위험성과 권리와 의무, 역할 등을 충분히 고지하고 정부와 별도의 계약서를 작성하게 한다. 또한 파병기간 동안 연방공무원이 받는 GS(General Schedule) 보다 두 배 이상에 이르는 보상을 한다. 따라서 한국군이 군무원을 민간인이 아닌 전투원으로 활용하려면 대내외적 공감대 형성에 노력하고 법적 근거, 활용방안, 인사제도를 마련해야 할 것이다.

하지만 군무원의 전투원 활용에 대한 공감대는 구하기 어려운 상황이다. 국회나 언론은 군무원을 민간인으로 보고 있다.<sup>27)</sup> 게다가 역사적으로 정책의 흐름을 보았을 때 정부는 군무원을 민간인력으로 보았다. 국방백서 및 국방개혁 기본계획 등 거시적인 정책서는 30년 이상 동안 군무원을 작전지속과 작전지속지원 분야의 전문인력, 민간인력으로 보고 있다. 군무원을 양성하는 방안도 군인과 현저히 다르다. 「국방교육훈련훈령」에 따르면 군무원은 공직자로서 공직가치 소양을 높이고 수행업무를 이해하는데 양성 목표를 두고 있다. 군인은 전투원으로서 정체성 확립, 전투 능력·체력·기술 배양과 숙달에 양성 목표를 둔다. 군무원은 군인화 교육을 받지 않으며 채용 전형에 체력시험도 없다.

상기의 논의하에 군무원은 민간인으로 식별이 될 가능성이 높다. 단, 한국의 전장상황과 군사작전 양상을 고려할 때, 주로 파병형태여서 본국의 영토가 전구가 될 가능성이 희박한 미국이나 프랑스, 영국, 독일 등의 군무원 활용방식과는 달라야 한다. 한반도는 정전상태로 국지도발의 가능성이 농후하며 북한 특수전부대 작전으로 전후방에 모두 공격받을 수 있고 전면전으로 확대되었을 때 전 국토가 전장화되어 위협할 수 있다. 군무원은 전시에든 각 군 부대와 국직부대에 소속되어 동일한 임무를 수행해야 하는데 재직기간이 짧은 군무원일수록 본인 직책의 전시 임무를 인지하지 못하고 있으므로 이에 대한 대책이 필요하다. 또한, 국제법상 민간인에게 군복과 총기는 제한되지만 정당방위 차원의 최소한의 수단을 강구해야 한다. 비전투분야의 직책 중 전투에 가담할 가능성이 있는 직위는 일단 현재의 방식처럼 군인 직위로 재전환하고 2차 인구구조 변화 시작 전에 군 경력자들을 경력경쟁채용(경채) 방식으로 채용하여 군무원으로 활용하는 방안<sup>28)</sup> 등을

신분이 아니어서 교전권은 없으나 자위권을 위한 군복과 권총을 받는다.

27) 2023년 국정감사 회의록에서 살펴볼 수 있듯이 국방위원회 위원들은 군무원을 민간인으로 상정하고 있으며 많은 언론에서도 군무원을 민간인으로 상정하고 있다.

28) 예비역을 군무원 경채로 채용하여 민간인 활용 제한 직위에 활용하는 방안은 유용할 수 있다. 평시에는 군무원(민간인)이지만 전시에 군인으로 신분 전환하여 작전지속지원을 하게 하는 것이다. 「예비군법」, 「군인사법」 등을 수정하여 군무원 경채 방식을 통해 입직한 예비역의 편성 연령을 군무원 정년으로 한다고 명시하면 전평시 상황에 제약 없이 활용할 수 있다. 예비역은 군인화 교육을 받은 경험도 있고 군경력으로 전시 때 업무를 효과적으로 수행할 수 있다. 다만 이들에 대한 처우는 일반 군무원과는 차별화되어야 한다. 현행법규를 크게 수정하지 않음에도 불구하고 현 어려움을 크게 개선할 것이다.

강구해야 한다.

이에 대한 명문화 방안은 「군인복무기본법」, 「전쟁법 준수를 위한 훈령」 등에 “국제인도법에서의 군대구성원은 현역에 복무하는 군인, 소집되어 군에 복무하는 예비역 및 보충역 등”이라는 내용을 반영하는 것이다. 또 수많은 군무원이 전시 임무를 인지하지 못하거나 당국의 정책을 군무원의 군인화 의도로만 오인하는 것은 임용 시 충분한 고지를 받지 못한 탓도 있다. 임용공고 시 일반직 공무원과 군무원은 근무여건이 다름을 고지하고 전시와 평시 업무가 동일한 것과 군무원이 민간인이어도 전시 업무 수행 중 위험이 상존하므로 자기방어용 방안이 강구될 수 있다는 것을 고지해야 한다. 이러한 고지 의무사항을 「군무원인사법 시행령」에 반영할 것을 건의한다.

## 맺음말

군무원 확대 과정에서 드러난 문제들의 원인은 군무원 역할과 신분 미정립에서 찾을 수 있다. 본고는 군무원 역할과 신분을 제한적으로 설명하는 법체계의 실태를 분석하고 군무원 역할과 신분 명시에 부재로 인한 군 구성원의 인식 문제를 다루었다. 이어서 군무원의 역할과 신분을 제시하고 명문화 방안을 구체적으로 제안하였다. 미래 국방환경 변화에 따라 군무원 인력의 추가 확대가 예상되고 비전투분야에서 군무원의 기여도는 더욱 커질 것이다. 군무원은 민간인으로서 행정과 과학기술 분야 전문성을 토대로 작전지원과 작전지속지원의 전문인력이 되어야 할 것이다.

// 끝 //

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

### 최근호 및 차호 소개

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| 제1986호( 4월12일) | 양지원·남지우, 국방 우주력의 핵심 전략자산, 위성공격무기        |
| 제1987호( 4월19일) | 손윤진·변솔휘, 군 민간조리원 채용률 저하에 대한 소고          |
| 제1988호( 4월26일) | 오혜·박지연, 법체계 내 군무원 역할 및 신분 반영 현황과 명문화 방안 |
| 제1989호( 5월 3일) | 조성림·김다빈, 미군 데이터 분석 플랫폼 구축사례와 시사점        |